

Udskriftsdato: torsdag den 5. marts 2026

VEJ nr 9870 af 01/12/2020 (Historisk)

Vejledning om omsætning foretaget den 31. december 2020 af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring for arbejdsskader indtrådt fra den 1. januar 2011

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,
Arbejdstilsynet, j.nr. 20205001197

Senere ændringer til forskriften

VEJ nr 9376 af 06/06/2024

Vejledning om omsætning foretaget den 31. december 2020 af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring for arbejdsskader indtrådt fra den 1. januar 2011¹⁾

Indledning

Efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nærmere regler for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb, der tilkendes og beregnes med virkning fra 1. januar det følgende år.

Denne vejledning finder anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervs-sygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende erstatninger omsættes til kapitalbeløb den 31. december 2020, istedet for kapitaliseringsfaktorerne i vejledning nr. 9921 af 15. oktober 2019 og vejledning nr. 9738 af 30. oktober 2020, der bortfalder.

Vejledningen udstedes under forudsætning af, at lovforslag nr. L 105 til lov om ændring af lov om social pension og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v., der er fremsat den 18. november 2020, vedtages med ikrafttræden den 31. december 2020. Vedtages lovforslaget ikke eller sker der ændringer i lovforslaget med betydning for denne vejledning, vil der blive udstedt en ny vejledning.

Faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb fastsættes af Arbejdstilsynets direktør efter bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren.

Metoden for fastsættelse af faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb er fastsat ved lov. Vejledningen er dermed udtryk for de beregnede faktorer i 2020-niveau.

Erstatning for tab af erhvervsevne

En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B eller C, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Tabel A anvendes for tilskadekomne, der er født den 1. januar 1967 eller senere, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 69. år efter § 17, stk. 7 i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel B anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 68. år efter § 17, stk. 7 i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel C anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 67. år efter § 17, stk. 7 i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel A, B og C anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B og C, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i tabel C og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel C og faktoren 1,245.

Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1a i lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,245. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

Erstatning for tab af forsørger

En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter arbejdsskadesikringslovens § 20, stk. 2, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel D, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet.

Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabel D, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

Principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer

Faktorerne i bilagets tabel A, B, C og D er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.
- 2) En rentefod på 2,56 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2014 til 2018. For årene 2014 til 2018 er anvendt årsgennemsnit af Finans Danmarks ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2019 for bundskatten (12,13 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,93 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,68 pct.).
- 4) En beskatning af løbende erstatning på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2019 for bundskatten (12,13 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,93 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,68 pct.).

- 5) En løntalsregulering af løbende erstatning på 2,04 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2016 til 2020.

Arbejdstilsynet, den 1. december 2020

SINE FREDERIKSEN

/ Helle Klostergaard Christensen

- ¹⁾ Vejledningen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 69. år

Fyldt alder		Fyldt alder	
5	42,988	30	24,344
6	42,199	31	23,648
7	41,414	32	22,955
8	40,632	33	22,267
9	39,853	34	21,583
10	39,078	35	20,904
11	38,307	36	20,229
12	37,539	37	19,558
13	36,775	38	18,891
14	36,014	39	18,229
15	35,257	40	17,571
16	34,503	41	16,918
17	33,753	42	16,270
18	33,007	43	15,625
19	32,264	44	14,986
20	31,525	45	14,351
21	30,790	46	13,721
22	30,058	47	13,095
23	29,330	48	12,474
24	28,606	49	11,858
25	27,886	50	11,245
26	27,170	51	10,638
27	26,457	52	10,034
28	25,749	53	9,435
29	25,044	54	8,839

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år

Fyldt alder	
53	8,901
54	8,303
55	7,710
56	7,119

57	6,531
58	5,944

Tabel C: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

Fylt alder	
57	5,977
58	5,387
59	4,799
60	4,211
61	3,623
62	3,034
63	2,442
64	1,846

Tabel D: Forsørgertabserstatning

Fylt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,624	1,250	1,878	2,508	3,141	3,776	4,413	5,053	5,694	6,338
19	0,624	1,250	1,878	2,508	3,141	3,776	4,413	5,052	5,693	6,337
20	0,624	1,250	1,878	2,508	3,141	3,775	4,412	5,051	5,692	6,335
21	0,624	1,249	1,878	2,508	3,140	3,775	4,411	5,050	5,691	6,334
22	0,624	1,249	1,877	2,508	3,140	3,774	4,411	5,049	5,690	6,332
23	0,624	1,249	1,877	2,507	3,140	3,774	4,410	5,048	5,688	6,331
24	0,624	1,249	1,877	2,507	3,139	3,773	4,409	5,047	5,687	6,329
25	0,624	1,249	1,877	2,507	3,139	3,773	4,408	5,046	5,685	6,327
26	0,624	1,249	1,877	2,507	3,138	3,772	4,407	5,045	5,684	6,324
27	0,624	1,249	1,877	2,506	3,138	3,771	4,406	5,043	5,682	6,322
28	0,624	1,249	1,877	2,506	3,137	3,770	4,405	5,041	5,680	6,319
29	0,624	1,249	1,876	2,506	3,137	3,769	4,404	5,040	5,677	6,316
30	0,623	1,249	1,876	2,505	3,136	3,768	4,402	5,038	5,675	6,313
31	0,623	1,249	1,876	2,505	3,135	3,767	4,401	5,036	5,672	6,309
32	0,623	1,249	1,876	2,504	3,134	3,766	4,399	5,033	5,669	6,306
33	0,623	1,249	1,875	2,504	3,133	3,765	4,397	5,031	5,666	6,301
34	0,623	1,248	1,875	2,503	3,133	3,763	4,395	5,028	5,662	6,297

35	0,623	1,248	1,875	2,502	3,131	3,762	4,393	5,025	5,658	6,292
36	0,623	1,248	1,874	2,502	3,130	3,760	4,391	5,022	5,654	6,287
37	0,623	1,248	1,874	2,501	3,129	3,758	4,388	5,019	5,649	6,281
38	0,623	1,248	1,873	2,500	3,128	3,756	4,385	5,015	5,644	6,274
39	0,623	1,248	1,873	2,499	3,126	3,754	4,382	5,011	5,639	6,267
40	0,623	1,247	1,872	2,498	3,125	3,752	4,379	5,006	5,633	6,260
41	0,623	1,247	1,872	2,497	3,123	3,749	4,375	5,001	5,626	6,251
42	0,623	1,247	1,871	2,496	3,121	3,746	4,371	4,996	5,619	6,242
43	0,623	1,246	1,870	2,495	3,119	3,743	4,367	4,990	5,612	6,232
44	0,623	1,246	1,870	2,493	3,117	3,740	4,362	4,983	5,603	6,222
45	0,623	1,246	1,869	2,492	3,114	3,736	4,357	4,976	5,594	6,210
46	0,623	1,245	1,868	2,490	3,112	3,732	4,351	4,969	5,584	6,197
47	0,623	1,245	1,867	2,488	3,109	3,728	4,345	4,960	5,573	6,183
48	0,622	1,245	1,866	2,486	3,105	3,723	4,338	4,951	5,562	6,168
49	0,622	1,244	1,865	2,484	3,102	3,718	4,331	4,941	5,549	6,152
50	0,622	1,243	1,863	2,482	3,098	3,712	4,323	4,931	5,535	6,134
51	0,622	1,243	1,862	2,479	3,094	3,706	4,314	4,919	5,520	6,115
52	0,622	1,242	1,861	2,476	3,089	3,699	4,305	4,906	5,503	6,094
53	0,622	1,242	1,859	2,473	3,085	3,692	4,295	4,893	5,485	6,071
54	0,622	1,241	1,857	2,470	3,079	3,684	4,284	4,878	5,466	6,046
55	0,621	1,240	1,855	2,466	3,073	3,675	4,272	4,861	5,444	6,020
56	0,621	1,239	1,853	2,462	3,067	3,666	4,258	4,844	5,422	5,991
57	0,621	1,238	1,851	2,458	3,060	3,656	4,244	4,825	5,397	5,959
58	0,621	1,237	1,848	2,454	3,053	3,645	4,229	4,804	5,370	
59	0,620	1,236	1,845	2,448	3,044	3,632	4,212	4,781		
60	0,620	1,234	1,842	2,443	3,036	3,619	4,193			